

SOMMAIRE AVIS (*)

N°	Objet	Publié le	Page
AV-2021-090	Offre publique de retrait en vue de la radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"	09/08/2021	2
AV-2021-099	Modalités du programme de rachat de "STOKVIS NORD AFRIQUE"	09/09/2021	5
AV-2021-100	Modalités du contrat de liquidité de "STOKVIS NORD AFRIQUE"	09/09/2021	6
AV-2021-103	Détachement du dividende de "IMMORENTE INVEST"	15/09/2021	7
AV-2021-105	Résultats de l'augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles de "BCP"	28/09/2021	9
AV-2021-106	Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse	01/10/2021	11
AV-2021-107	Radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"	01/10/2021	13
AV-2021-108	Résultats de l'OPR en vue de la radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"	05/10/2021	14
AV-2021-109	Révision du taux facial des obligations de "BANK OF AFRICA" du 15/10/2008	13/10/2021	15

SOMMAIRE INSTRUCTIONS (*)

N°	Objet	Publié le	Page
IN-2021-003	Seuils de réservation	11/10/2021	16
IN-2021-004	Modalités de négociation sur le carnet d'ordres de blocs	11/10/2021	18
IN-2021-005	Marge de variation maximale d'une transaction de blocs	11/10/2021	21
IN-2021-006	Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres	11/10/2021	22

(*) L'archive, des avis et instructions, est disponible sur lien suivant :

<http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/ListActualites.aspx>

AVIS N° AV-2021-090

Événement	Offre publique de retrait en vue de la radiation
Instrument(s) concerné(s)	NEXANS MAROC

- OBJET DE L'AVIS

Offre publique de retrait en vue de la radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"

- REFERENCES

- Vu les dispositions de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée par la loi n° 46-06 et notamment ses articles 6, 20 bis, 21 et 25 ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N° 2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019), notamment ses articles 3.1.1 et 3.4.4 ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 03/21 du 06/08/2021 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/017/2021 du 06/08/2021 ;

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Initiateurs	Nexans Participations
Agissant de concert avec	--
Part de l'offre dans le capital en %	13,54
Nbre d'actions visées par l'offre	303.702
Prix par action en MAD	200,00
Date début de l'offre	18/08/2021
Date clôture de l'offre	24/09/2021
Conseiller et Coordinateur	SGMB
SDB chargée de l'enregistrement (côté Acheteur)	SOGECAPITAL BOURSE

- CARATÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS

Secteur d'activité	Equipements Electroniques et Electriques
--------------------	--

Compartiment	Principal B
Mode de cotation	Continu
Libellé	NEXANS MAROC
Code instrument	7400
Ticker	NEX
Date de jouissance	01/01/2021
Date d'enregistrement	05/10/2021

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	29/07/2021
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	06/08/2021
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	06/08/2021
4	Publication par la Bourse de Casablanca de l'avis relatif à l'opération	09/08/2021
5	Ouverture de la durée de l'offre publique	18/08/2021
6	Clôture de la durée de l'offre publique	24/09/2021
7	Réception par la Bourse de Casablanca des fichiers relatifs aux ordres d'apports des titres collectées à travers l'OCS avant 12h00	27/09/2021
8	Centralisation et consolidation des ordres d'apports de titres par la Bourse de Casablanca	28/09/2021
9	Envoi d'un état récapitulatif des ordres d'apports de titres à l'AMMC	29/09/2021
10	- Réception de la suite de l'AMMC sur l'offre publique (positive ou sans suite) - Publication de l'avis par la Bourse de Casablanca, dans le cas où l'AMMC déclare l'opération sans suite	30/09/2021
11	Remise par la Bourse de Casablanca des résultats de l'offre publique aux collecteurs d'ordres	01/10/2021
12	- Publication par la Bourse de Casablanca de l'avis relatif à la radiation - Publication par la Bourse de Casablanca du communiqué de presse relatif à la radiation	01/10/2021
13	- Publication de l'avis relatif aux résultats de l'opération par la Bourse de Casablanca - Enregistrement de l'opération en bourse	05/10/2021
14	Règlement / Livraison	08/10/2021
15	Radiation des titres de capital	13/12/2021

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)



AVIS N° AV-2021-099

Événement	Programme de rachat
Instrument(s) concerné(s)	STOKVIS NORD AFRIQUE

- OBJET DE L'AVIS

Modalités du programme de rachat de "STOKVIS NORD AFRIQUE"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.1.12 ;

- Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de "STOKVIS NORD AFRIQUE" tenue le 06/09/2021 et notamment la résolution relative au programme de rachat ;

Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Date début du programme	16/09/2021
Date fin du programme	15/03/2023
Nombre Maximum d'actions	459.758
Part du capital concernée (%)	5,00
Prix minimum de vente (MAD)	8,00
Prix maximum d'achat (MAD)	20,00
Société de Bourse	MAROC SERVICES INTERMEDIATION

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la notice visée est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)

AVIS N° AV-2021-100

Événement	Contrat de liquidité
Instrument(s) concerné(s)	STOKVIS NORD AFRIQUE

- OBJET DE L'AVIS

Modalités du contrat de liquidité de "STOKVIS NORD AFRIQUE"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 2.5.3 ;

- Vu la décision de l'assemblée générale ordinaire de "STOKVIS NORD AFRIQUE" tenue le 06/09/2021 et notamment la résolution relative au contrat de liquidité ;

Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Date début du contrat	16/09/2021
Date fin du contrat	15/03/2023
Nombre Maximum d'actions	91.952
Part du capital concernée (%)	1
Prix minimum de vente (MAD)	8,00
Prix maximum d'achat (MAD)	20,00
Société de Bourse	MAROC SERVICES INTERMEDIATION

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la notice visée est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)

AVIS N° AV-2021-103

Événement	Païement des dividendes
Instrument(s) concerné(s)	IMMORENTE INVEST

- OBJET DE L'AVIS

Détachement du dividende de "IMMORENTE INVEST"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.1.9, 4.1.10 et 4.3.6 ;

- Vu la décision de l'assemblée générale de "IMMORENTE INVEST" tenue le 07/09/2021 et notamment la résolution relative à la distribution des dividendes ;

- Caractéristiques de l'opération

Les caractéristiques du paiement des dividendes sont les suivantes :

Exercice	2021
Ticker de l'instrument	IMO
Dividende ordinaire (MAD)	--
Dividende exceptionnel (MAD)	0,75
Dividende global brut (MAD)	0,75
Date de détachement	22/09/2021
Date de paiement	01/10/2021
Centralisateur	CFG Bank

- Purge et ajustement

La Bourse de Casablanca procédera en date du détachement :

- A la purge du carnet d'ordres dudit instrument ;
- Et à l'ajustement du cours de référence de l'instrument selon la formule suivante : Cours de référence ajusté = Dernier cours traité ou ajusté de l'instrument - Montant du dividende brut de l'instrument.



AVIS N° AV-2021-105

Événement	Augmentation de capital par conversion de dividendes
Instrument(s) concerné(s)	BCP

- OBJET DE L'AVIS

Résultats de l'augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes en actions nouvelles de "BCP"

- RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Type d'opération	Conversion des dividendes en actions
Type de dividende	Ordinaire
Montant dividende par action objet de l'option de conversion (MAD)	4,00
Souscripteur(s)	Détenteurs des actions de la société concernée avant la date de détachement
Date assemblée générale	24/06/2021
Valeur nominale	10,00
Prix d'émission (MAD)	263,00
Nbre maximum de titres à émettre	3.076.116
Montant global de l'opération (MAD)	809.018.508
Date d'ouverture de la période d'exercice de l'option de conversion	13/08/2021
Date de clôture de la période d'exercice de l'option de conversion	13/09/2021
Conseiller Financier et Coordinateur Global	UPLINE Corporate Finance
Société de bourse chargée de l'enregistrement (coté vente)	UPLINE SECURITIES
Centralisateur de l'opération	Banque Centrale Populaire

- RESULTATS DE L'OPERATION

Date instance de ratification	22/09/2021
Nombre de titres avant opération	202.254.656
Nombre de titres après opération	203.312.473

AVIS N° AV-2021-106

Evénement

Actualisation mensuelle des volumes appliqués aux programmes de rachat

- OBJET DE L'AVIS

Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6 ;

Il a été décidé ce qui suit :

- ARTICLE 1

Sur la base des statistiques du mois de septembre, les quantités quotidiennes maximales à ne pas dépasser dans le cadre des programmes de rachat sont comme suit :

AFMA	500	LABEL VIE	500
AFRIC INDUSTRIES SA	500	LAFARGE HOLCIM MAROC	1.098
AFRIQUIA GAZ	500	LESIEUR CRISTAL	562
AGMA LAHLOU-TAZI	500	LYDEC	927
ALLIANCES	12.991	M2M Group	500
ALUMINIUM DU MAROC	500	MAGHREB OXYGENE	500
ATLANTA	2.762	MAGHREBAIL	500
ATTIJARIWAFABANK	10.114	MANAGEM	722
AUTO HALL	14.982	MAROC LEASING	500
AUTO NEJMA	500	MED PAPER	2.757
ARADEI CAPITAL	1.640	MICRODATA	500
BALIMA	500	SODEP MARSAMAROC	7.326
BCP	10.299	MINIERE TOUISSIT	500
BANK OF AFRICA	5.952	MUTANDIS	3.337
BNCI	554	NEXANS MAROC	1.030
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC	500	OULMES	500
CARTIER SAADA	500	PROMOPHARM S.A	500
CDM	500	REALIS.MECANIKES	500
CENTRALE DANONE	500	REBAB COMPANY	500
CIH	932	RESIDENCES DAR SAADA	5.838
CIMENTS DU MAROC	927	RISMA	500

COLORADO	500	S.M MONETIQUE	500
COSUMAR	5.953	SAHAM ASSURANCE	500
CTM	500	SALAFIN	600
DARI COUSPATE	500	SAMIR	500
DELATTRE LEVIVIER MAROC	500	SMI	500
DELTA HOLDING S.A	5.210	SNEP	974
DIAC SALAF	500	SONASID	3.281
DISWAY	573	SOTHEMA	1.072
DOUJA PROM ADDOHA	171.762	STOKVIS NORD AFRIQUE	1.823
ENNAKL	500	STROC INDUSTRIE	500
EQDOM	500	TAQA MOROCCO	500
FENIE BROSSETTE	500	TIMAR	500
HPS	500	TOTAL MAROC	500
IB MAROC.COM	500	UNIMER	500
INVOLYS	500	Wafa ASSURANCE	500
IMMORENTE INVEST	1.426	ZELLIDJA S.A	500
ITISSALAT AL-MAGHRIB	36.507		
JET CONTRACTORS	875		

- ARTICLE 2

Le présent avis abroge et remplace l'avis 095/21.

- ARTICLE 3

Le présent avis entre en application à compter du 01/10/2021.

AVIS N° AV-2021-107

Événement	Radiation de titres de capital
Instrument(s) concerné(s)	NEXANS MAROC

- OBJET DE L'AVIS

Radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5, 6 et 19;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 2.5.6 et 2.5.9 ;

- CONTENU DE L'AVIS

Suite à l'Offre Publique de Retrait et à la demande de l'émetteur, la Bourse de Casablanca procédera, le 13/12/2021, à la radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC".

AVIS N° AV-2021-108

Événement	Offre publique de retrait en vue de la radiation
Instrument(s) concerné(s)	NEXANS MAROC

- OBJET DE L'ANNONCE

Résultats de l'OPR en vue de la radiation des titres de capital de "NEXANS MAROC"

- RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Initiateurs	Nexans Participations
Agissant de concert avec	--
Part de l'offre dans le capital en %	13,54
Nbre d'actions visées par l'offre	303.702
Prix par action en MAD	200,00
Date début de l'offre	18/08/2021
Date clôture de l'offre	24/09/2021
Conseiller et Coordinateur	SGMB
SDB chargée de l'enregistrement (côté Acheteur)	SOGECAPITAL BOURSE

- RESULTATS DE L'OPERATION

Nbre apporteurs d'actions	94
Nbre d'actions apportées	141.079
Nbre d'actions attribuées	141.079

AVIS N° AV-2021-109

Événement	Révision du taux facial
Instrument(s) concerné(s)	15OCT2008 3.64% IND 100K BOA

- OBJET DE L'AVIS

Révision du taux facial des obligations de "BANK OF AFRICA" du 15/10/2008

- MODIFICATION DU TAUX FACIAL

Périodicité de la révision	Annuelle
Ticker Obligation	OBOAC
Tranche	B
Date de jouissance	15/10/2008
Ancien taux (%)	3,64
Nouveau taux (%)	3,57

Date d'application par la Bourse du nouveau taux pour le calcul du coupon couru : 15/10/2021

INSTRUCTION N° IN-2021-003

Événement

Seuils de réservation

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Seuils de réservation

- REFERENCE

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseiller en investissement financier, et notamment les article 5 et 6;

- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.3.60.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Les seuils de réservation statiques, borne non incluses, des différentes instruments sont fixés comme suit :

Groupe de cotation	Instrument	Cycle de négociation	Seuil de réservation statique appliqué	
			Statiques	Dynamiques
01	Titres de capital (actions)	Continu	6%	3% *
03	Titres de capital (actions)	Fixing	4%	-
04	Lignes secondaires (actions et droits des valeurs cotées dans les groupes 01)**	Fixing	4%	-
05	Lignes secondaires (actions et droits des valeurs cotées dans le groupe 03)**	Fixing	4%	-
06	Titres de créance cotés en pourcentage	Fixing	2%	-
07	Titres de créance cotés en Dirhams	Fixing	2%	-

* Par rapport au dernier cours traités, bourses non incluses, est appliqué pendant la phase de négociation en continu.

** A l'exception des droits préférentiels de souscription.

ARTICLE 2

Le seuil de réservation statique d'un titre de capital (à l'exception des droits et des titres des OPC) nouvellement admis dans le cadre d'une opération d'introduction est fixé à 10% du cours de référence pendant les cinq premières séances de bourse suivant son admission à la cote et ce, quel que soit son cycle de négociation.

ARTICLE 3

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°003/20

ARTICLE 4

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir du 12 octobre 2021.

INSTRUCTION N° IN-2021-004

Evénement

Modalités de négociation sur le carnet d'ordres de blocs

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de négociation sur le carnet d'ordres de blocs

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.1.4, 4.3.72, 4.3.74, 4.3.75 et 4.3.76 .

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Les instruments financiers sont négociés sur le carnet d'ordres de blocs selon les différentes phases de négociation suivantes qui s'enchaînent successivement selon les horaires définis par la Bourse de Casablanca :

Phases programmées:

- Pré – Négociation (Pre -Trading);
- Négociation en Continu (Regular Trading);
- Post – Négociation (Post Close).

ARTICLE 2

La Pré-Négociation est la première phase d'un cycle de négociation du carnet d'ordre de blocs, elle permet aux participants de consulter le marché. La Surveillance de marché peut agir pour préparer la séance.

Les ordres de validité datée ou à révocation seront toujours présents dans les carnets d'ordres.

L'introduction, la modification et l'annulation des ordres ne sont pas permises.

ARTICLE 3

La négociation en continu est la phase qui intervient après la Pré - Négociation et jusqu'au début de la Post - Négociation, et pendant laquelle les ordres sont exécutable en continu, les participants peuvent introduire, modifier ou annuler les ordres.

La négociation en continu se traduit par la confrontation des ordres au fur et à mesure de leur introduction dans le carnet d'ordres, et la réalisation des transactions dans le respect des conditions de tailles et de prix et selon les modalités décrites dans le présent manuel.

Les ordres introduits sont affichés dans le carnet d'ordres selon la priorité Prix – Temps.

ARTICLE 4

La Post-Négociation est la dernière phase d'un cycle de négociation dans le carnet d'ordre de blocs, elle permet aux participants de consulter le marché. La Surveillance de marché peut agir pour préparer la fin séance.

Les participants peuvent annuler leurs ordres pendant cette phase.

ARTICLE 5

Un instrument peut passer en arrêt de négociation automatiquement suite à un dépassement de seuil en séance ou initiée par la surveillance.

Durant cette phase l'introduction et la modification ne sont pas permises.

ARTICLE 6

La surveillance peut initier une phase, pendant laquelle les ordres présents dans le carnet d'ordres sont maintenus et les sociétés de bourse peuvent introduire, modifier ou annuler les ordres.

ARTICLE 7

Les ordres de blocs doivent porter sur au moins la taille minimum de blocs. Cette dernière peut être exprimée selon l'un ou plusieurs des critères suivants:

- Un % par rapport au nombre de titres constituant le capital ;
- Une quantité minimale ;
- Un volume minimum.

Si deux ou trois critères sont définis simultanément, l'ordre de blocs doit respecter au moins un seul critère pour qu'il soit accepté.

ARTICLE 8

Les ordres de blocs doivent être stipulés à un prix à l'intérieur de la fourchette autorisée, définie par rapport cours de clôture de l'instrument, lors de la séance de bourse précédente, ajusté en cas d'opérations sur titres ou d'offres publiques.

La fourchette des prix autorisés, bornes incluses, est fixée à +/- 6% pour les instruments négociée selon le cycle de négociation en continu et à +/- 4% pour les instruments négociée selon le cycle de négociation au fixing.

Les ordres ne respectant pas cette variation maximale sont automatiquement rejetés au moment de leur transmission.

ARTICLE 9

Les instruments financiers sont négociés sur le carnet d'ordres de blocs par entente directe. Les ordres ne sont pas visibles sur le carnet d'ordres de blocs.

L'ordre entrant est exécuté, pour sa quantité totale, avec l'ordre du sens opposé ayant le même prix, la même quantité, le même code (Trade ID) et le code de la SDB contrepartie. En cas d'absence de l'ordre du sens opposé, l'ordre est mis sur le carnet d'ordres.

ARTICLE 10

Les droits ne sont pas admis à la négociation sur le carnet d'ordres de blocs.

ARTICLE 11

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°002/20.

ARTICLE 12

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir du 12 octobre 2021.

INSTRUCTION N° IN-2021-005

Evénement

Marge de variation maximale d'une transaction de blocs

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Marge de variation maximale d'une transaction de blocs

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;

-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment son article 4.3.73.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Une transaction de blocs portant sur au moins sur 5 % des titres composant le capital social d'une société , ou sur une quantité représentant au moins 10 fois la taille minimum de blocs, sans que cette quantité ne soit inférieure à 2.5 % des titres composant son capital social, peut être réalisée au cours de clôture de l'instrument financier lors de la séance de bourse précédente, ajusté en cas d'OST ou d'offres publiques, diminué ou augmenté d'une marge de variation maximale de 6%.

ARTICLE 2

La présente instruction abroge et remplace l'instruction n°001/20.

ARTICLE 3

Les dispositions de la présente instruction entrent en application à partir du 12 octobre 2021.

INSTRUCTION N° IN-2021-006

Evénement

Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres

- OBJET DE L'INSTRUCTION

Modalités de déclaration et d'enregistrement des apports de titres

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et notamment les articles 5 et 6;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment ses articles 4.4.4, 4.4.5, et 4.3.6.

Il a été décidé ce qui suit :

- CONTENU DE L'INSTRUCTION

ARTICLE 1

Sont considérées comme des opérations d'apport de titres :

- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de souscriptions des titres d'OPC.
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de restructuration intragroupe concernant les sociétés contrôlées par une société mère et/ou cette dernière, n'entraînant pas un changement de la part détenue directement ou indirectement par la société mère dans le capital de la société émettrice des titres précités ;
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de fusion-absorption.
- Apport de titres admis à la cote de la bourse des valeurs dans le cadre d'opération de souscriptions de parts ou d'actions.

ARTICLE 2

Les opérations d'apport de titres doivent faire l'objet de déclaration à la Bourse de Casablanca, en vue de leur enregistrement, par l'intermédiaire d'une société de bourse au plus tard cinq séances de bourse après la réalisation de l'apport par le teneur de comptes.

ARTICLE 3

La valorisation des titres objet de l'apport s'effectue selon la quantité desdits titres et se présente comme suit :

Quantité des titres objet de l'apport	Cours de valorisation
Quantité inférieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	cours de référence de l'instrument financier le jour de la réalisation de l'apport.
Quantité supérieure à la taille minimum de blocs de l'instrument objet de l'apport	cours de référence de l'instrument financier le jour de la réalisation de l'apport diminué ou augmenté d'une marge de variation maximale de 6%, pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation en continu, et de 4% pour les titres de capital négociés selon le cycle de négociation au fixing.

En cas d'existence de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la valorisation des apports de titres se fait selon lesdites dispositions.

ARTICLE 4

Les apports de titres admis à la bourse des valeurs dans le cadre d'opérations de restructuration intragroupe, telles que décrites dans l'article premier ci-dessus, et ceux dans le cadre d'opérations de fusion-absorption entre sociétés contrôlées directement ou indirectement par les mêmes actionnaires font l'objet d'une simple déclaration à la Bourse de Casablanca et ne sont pas soumis aux conditions de cours, précisées dans l'article 3 ci-dessus, et à la commission d'enregistrement.

Les apports de titres dans le cadre d'opérations de souscriptions de parts ou d'actions, ou de fusions-absorptions autres que celles décrites à l'alinéa précédents, peuvent être valorisées sur la base d'un rapport du commissaire aux apports ou des commissaires aux comptes selon le cas.

Avant de réaliser l'apport de titres, l'initiateur de l'opération, ou son mandataire, doit adresser à la Bourse de Casablanca un courrier explicatif du cadre et des objectifs de l'opération, accompagné des documents justificatifs lui permettant de s'assurer, en concertation avec l'AMMC, que l'opération en question s'inscrit dans le cadre des dispositions du présent article.

Les documents justificatifs cités dans l'alinéa précédent comprennent notamment :

- Les statuts des sociétés concernées par l'apport ;
- Document explicatif des liens capitalistiques entre les personnes concernées par l'apport ;
- Le traité de fusion, le cas échéant ;
- Un descriptif détaillé de l'opération de restructuration intragroupe ou de fusion envisagée.
- Le rapport du commissaire aux apports ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

ARTICLE 5

L'apport de titres ne peut être réalisé si la cotation de l'instrument financier objet de l'apport est suspendue.

ARTICLE 6

La présente instruction annule et remplace l'instruction n°002/21.

ARTICLE 7

La présente instruction entre en vigueur à partir du 12 octobre 2021.